

0000481-89.2015.8.26.0372

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: GUSTAVO NARDI

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... que foi condenado definitivamente por tráfico de entorpecentes praticado posteriormente ao homicídio que versam os presentes autos.

Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 14 anos de reclusão.

Presente está a agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra "f", do CP., motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, perfazendo o montante de 16 anos e 04 meses de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

1ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, Monte Mor-SP - cep 13190-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000481-89.2015.8.26.0372 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000481-89.2015.8.26.0372

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 553/2014 - Delegacia de Polícia de Monte Mor, 2943/2014 - Delegacia de Polícia de Monte Mor

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rainer Marcel Bolandin Pires

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO NARDI

Vistos.

RAINER MARCEL BOLANDIN PIRES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, do Código Penal, sob a acusação de no dia 25 de dezembro de 2014, por volta da 01h30, no interior do imóvel situado na Rua Dezoito, nº 25, Jardim Paviotti, nesta Cidade e Comarca de Monte Mor, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da ofendida, ter desferido disparos de arma de fogo contra a vítima Camila Aparecida dos Santos, matando-a.

Recebida a denúncia, regularmente processado o feito, o acusado foi pronunciado

como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. Realizado o julgamento em plenário, reconheceram os senhores Jurados que o réu praticou o homicídio qualificado descrito da denúncia.

É a síntese do necessário.

Ante o veredicto do Conselho de Sentença, passo a aplicar a pena.

Na aplicação da pena, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifica-se a normal intensidade da culpabilidade do réu. O réu ostenta conduta social desviada, uma vez que foi condenado definitivamente por tráfico de entorpecentes praticado posteriormente ao homicídio que versam os presentes autos.

Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 14 anos de reclusão.

Presente está a agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra "f", do CP., motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, perfazendo o montante de 16 anos e 04 meses de reclusão.

Não se fazem presentes causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Ante o exposto e considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença, JULGO procedente a presente ação penal para CONDENAR RAINER MARCEL BOLANDIN PIRES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso IV, c.c. artigo 61, inciso II, letra "f", todos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 16 anos e 04 meses de reclusão.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, ou a suspensão condicional da pena, visto que o crime foi cometido com violência contra a pessoa, e em razão do montante da pena.

Tendo-se em vista a pena aplicada e que o crime praticado pelo réu é hediondo, cumprirá a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado. Ante a pena aplicada e considerando que persistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, o réu não poderá apelar em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão em virtude desta sentença.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e a certidão de honorários da patrona.

Publicada esta em Plenário desta Comarca de Monte Mor, do dia 19 de outubro de 2022, dou as partes por intimadas. Registre-se, Comunique-se e Cumpra-se.

GUSTAVO NARDI
Juiz de Direito

Monte Mor, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA